

1501612-39.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... o local já ser conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade senão fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501612-39.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501612-39.2020.8.26.0537

2020/001320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAYANE REBECA RAMOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

THAYANE REBECA RAMOS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea "j", porque no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 18:00 horas, na Rua Afonso Monteiro da Cruz, altura do n.º 100, Bairro Serraria, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória à ré, mediante a imposição de medidas cautelares, por decisão do Juiz de Plantão (fls. 36/39).

Apresentada defesa prévia (fls. 94/95), a denúncia foi recebida em 24.06.22 (fls. 97/98). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, aplicando-se a redução do art. 33, § 4.º no mínimo, fixação de regime aberto e vedada a substituição por pena restritiva de direitos.

A Defensora Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime do art. 28, bem como que em caso de eventual

condenação que seja considerada primariedade, aplicação da redução do art. 33, § 4.º, regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), a ré negou a prática do crime. Disse que estava no local para comprar maconha, para uso pessoal. Falou que havia um grupo de pessoas no local, que se evadiram diante da aproximação da viatura policial. Declarou que foi detida e os policiais imputaram, injustamente, a propriedade de uma mochila contendo drogas. Negou ser traficante, alegando que era apenas usuária de drogas. Em juízo, disse que é usuária, foi comprar maconha, fumou e quando avisaram que chegou a viatura, todos saíram correndo. O traficante dispensou a mochila. Disse que morava do outro lado da rua, saiu andando e os policiais a abordaram junto com cinco rapazes. Os policiais dispensaram os rapazes e a levaram. Não estava com mochila. Tem 21 anos e o pai pagava pensão. Não trabalhava, porque tem um filho com 5 anos. Estava apenas com isqueiro, porque já tinha fumado quando os policiais chegaram.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), relataram que avistaram a ré em atitude suspeita com uma mochila nas costas, próxima a um grupo de pessoas. Narraram que a ré tentou se evadir, mas conseguiram abordá-la. Disseram que ao verificarem a mochila carregada pela ré, localizaram 300 invólucros de cocaína e 400 porções de maconha. Afirmaram que não encontraram nenhuma quantia em dinheiro. Informaram que a ré confessou que estava transportando as drogas e que as tinha pegado na favela de Heliópolis.

Junio (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram uma aglomeração de pessoas, que se evadiram. Abordaram os homens e a ré que carregava uma mochila. Disse que na mochila da ré havia drogas (divididas em porções). A ré informou que pegou as drogas em Heliópolis e as trouxe e que ganharia R\$300,00. Não conhecia a ré anteriormente. A ré não estava sob efeito de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Rodrigo

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 08 - 400 porções de maconha e 300 invólucros de cocaína), divididas em porções, o fato de o local já ser conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade senão fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

As negativas da ré estão isoladas nos autos, posto que os policiais foram uníssomos nas duas fases no sentido de que a ré estava com a mochila, no interior da mesma havia drogas e houve confissão informal.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Assim, impõe-se a condenação da acusada, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/14) e laudo definitivo (fls. 54/56), os quais preenchem os requisitos legais.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada à ré, que segundo consta dos autos é primária (fls. 82/83). Não incide a atenuante da menoridade, posto que a ré já tinha 21 anos.

Incide a agravante por terem cometido o crime em meio à pandemia – COVID19, uma vez que conforme art. 61, II, alínea j, do Código Penal, caracteriza-se quando praticado em qualquer calamidade pública.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica da acusada. Aumento a pena de 1/6 por ter cometido o crime meio à pandemia – COVID19 (art. 61, II, alínea j, do Código Penal).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 08 – 400 porções de maconha e 300 invólucros de cocaína), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primária, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque a ré é primária, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial e informalmente, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO THAYANE REBECA RAMOS DE OLIVEIRA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea "j".

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica da acusada.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A acusada poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primária e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiária da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da acusada no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de julho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA